



preparatic 31

TEMA 8

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LA
RELACIÓN DE LOS CIUDADANOS CON LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. ASPECTOS DE
LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

Versión
Fecha de actualización

31.1
15/02/2026

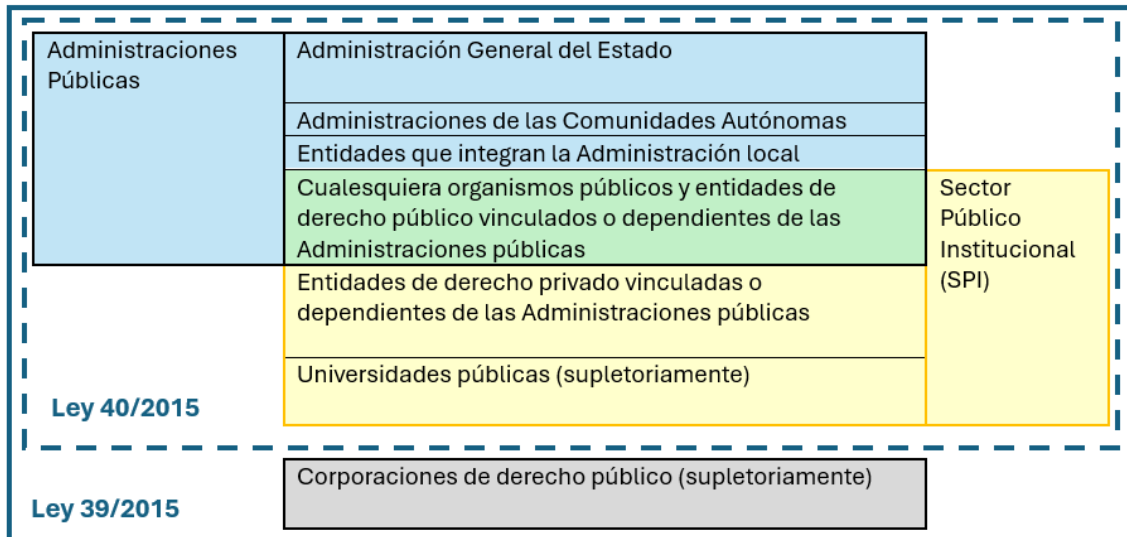
Resumen

ÍNDICE

1	Introducción.....	3
2	Ley 40/2015 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas	3
2.1	Título Preliminar	3
2.2	Administración General del Estado	4
2.3	Organización y funcionamiento del Sector Público Institucional.....	6
2.4	Relaciones interadministrativas	6
3	Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas	7
3.1	Concepto	7
3.2	Interesados	7
3.3	Principios (Ordenación) y nota sobre plazos	8
3.4	Fases	8
3.4.1	Iniciación	11
3.4.2	Instrucción.....	11
3.4.3	Finalización	12
3.5	Tramitación simplificada	13
3.6	Notificaciones y ejecución.....	13
3.7	Cuadro resumen de los principales plazos en el procedimiento administrativo	14
4	Relación de los ciudadanos con las administraciones públicas. Aspectos de la administración electrónica.	15
4.1	Ley 39/2015	15
4.2	Ley 40/2015	16
4.3	RD 203/2021 por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos.....	16
4.3.1	Reglamento del RD 203/2021	16

1 Introducción

Las leyes 39/2015 y 40/2015 reforman la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de la AAPP y del Procedimiento Administrativo Común, LRLPAC, en dos ejes, en función de las relaciones: “**Ad Extra**” para las relaciones entre las Administraciones y los administrados, corresponde a LPAC, Ley 39/2015; y “**Ad Intra**” para el funcionamiento interno y a las relaciones entre las Administraciones, LRJSP, Ley 40/2015. Su ámbito subjetivo (entidades a las que va dirigidas) es ligeramente diferente entre la Ley 39 y 40, como se ve a continuación:



Además, el **Real Decreto 203/2021 aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos**, con el objetivo de desarrollar las leyes 39/2015, 40/2015. Se verá más adelante en aspectos de la administración electrónica.

2 Ley 40/2015 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

2.1 Título Preliminar

Regula bases **régimen jurídico** de las AAPP, **responsabilidad patrimonial** (Tema 10), **potestad sancionadora** y **organización y funcionamiento de la AGE y SPI**.

Principios generales: Art 103 CE con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Principios de actuación y relaciones entre AAPP:

- Servicio efectivo a los ciudadanos.
- Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
- Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
- Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
- Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
- Responsabilidad por la gestión pública.
- Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.
- Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
- Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

- l) Relación entre AAPP entre sí y sus organismos vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, interoperables, seguros, garantizando protección de datos personales, prestación conjunta de servicios (preferentemente).

Cuando limiten **derechos individuales o colectivos o exijan cumplimiento de requisitos** para desarrollo de una actividad aplicarán: principio de proporcionalidad; elección de la medida menos restrictiva; motivación de la necesidad; justificación de la adecuación para la consecución de los fines; sin diferencias de trato discriminatorias; evaluación de resultados.

Son **órganos** de las AAPP:

- Órganos **administrativos**: unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. La creación de un órgano administrativo no podrá suponer la duplicidad de otros ya existente y requerirá, al menos:
 - a) Determinar su forma de integración en la AP y su dependencia jerárquica
 - b) Delimitar sus funciones y competencias
 - c) Dotarlo de créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento
- Órganos **consultivos**: órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional (sin dependencia jerárquica, no recibirán instrucciones ni órdenes de servicio) que prestan asistencia jurídica.
- Órganos **colegiados**: aquellos en los que la titularidad se confía a un conjunto de personas físicas que concurren a formar la voluntad del órgano. Deberán tener Presidente y Secretario (tomará acta de las sesiones).

La competencia es **irrenunciable** (para más detalle, ver [PreparaTIC_29_008 – Tema](#))

Principios de la potestad sancionadora:

- Legalidad: Órgano reconocido disposición legal o reglamentaria.
- Irretroactividad: CE lo prohíbe en art. 9.3.
- Tipicidad: Infracciones tipificadas por Ley (leves, graves y muy graves)
- Responsabilidad: Sancionables personas físicas, jurídicas u otras entidades con capacidad de obrar.
- Proporcionalidad: Sanciones administrativas no podrán suponer privación de libertad (CE lo prohíbe en art. 25.3).
- Prescripción: Por ley, en su defecto: Infracciones (muy graves-3 años, graves-2 años, leves-6 meses); Sanciones (muy graves-3 años, graves-2 años, leves-1 año)

2.2 Administración General del Estado

Organización Administrativa

La **organización** de la AGE responde a los principios de división funcional y territorial: Organización **Central**, que integra los ministerios y los servicios comunes (división funcional); Organización **Territorial** (división territorial integrada en delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas); y la **Administración General del Estado en el exterior**. Debe entenderse que si bien la organización territorial y exterior no tiene órganos superiores, los órganos directivos de éstas estarán adscritos a nivel orgánico y funcional a ministerios correspondientes. Para más información sobre organización territorial, véase el tema 6.

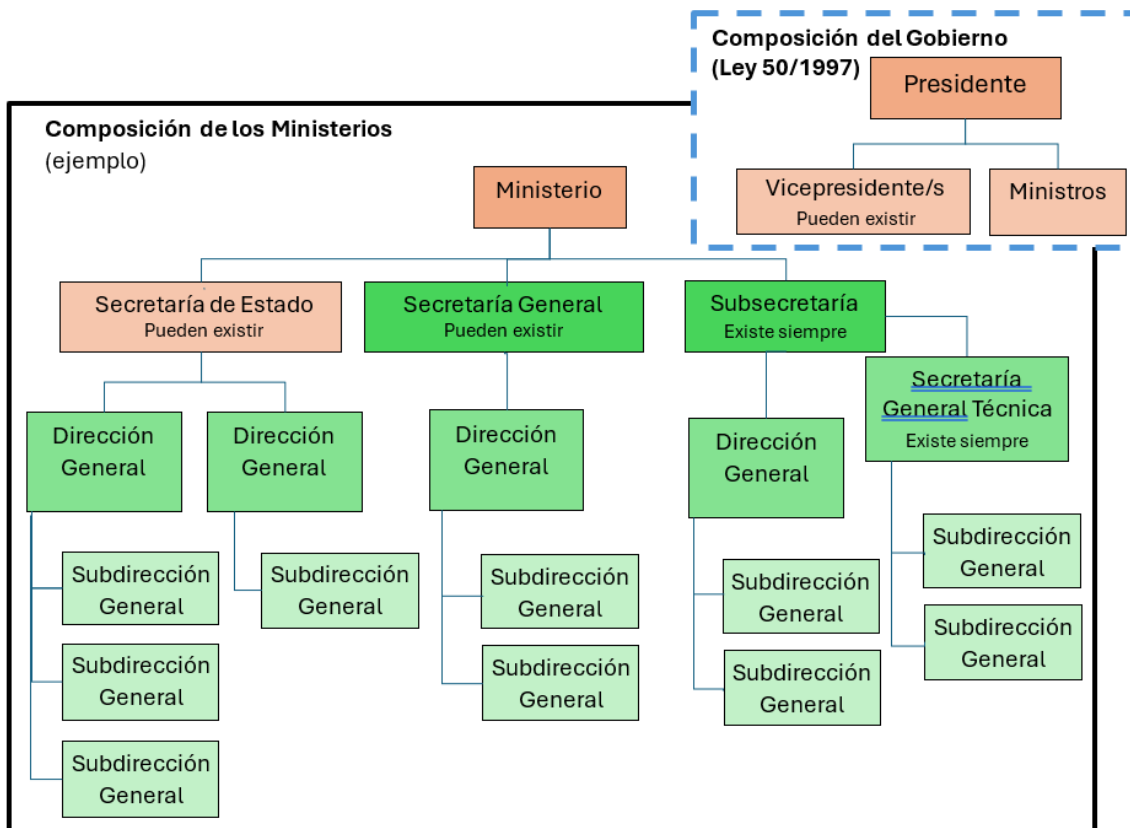
	ORGANIZACIÓN CENTRAL (Cap. II)		ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (Cap. III)	AGE EN EL EXTERIOR (Cap. IV)
Órganos Superiores	Ministro			
	Secretario de Estado (de 1 a N)			
	Sectorial	Horizontal (servicios comunes)		
Órganos Directivos	Secretarios Generales categoría de subsecretario	Subsecretario	Delegados del Gobierno en la CCAA / Secretaría General (servicios comunes) rango de subsecretario	
	Directores Generales	Secretario General Técnico categoría de director general		Embajadores / Representantes permanentes
	Subdirectores Generales	Por encima de línea son altos cargos (en negrita)	Subdelegados del Gobierno rango de subdirector	
			Directores Insulares	
	Órganos inferiores Unidades Administrativas		Órganos inferiores Unidades Administrativas	Órganos inferiores Unidades Administrativas

Funciones destacadas de cada órgano:

- Ministros: Potestad reglamentaria (SdE no la tienen, sólo los ministros al integrar el gobierno), **fijar objetivos, aprobar** planes de acción, asignar recursos, imponer sanción separación del servicio por faltas muy graves.
- Secretarios de Estado: directamente responsables de la **ejecución** de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica.
- Subsecretario: ostentan la representación **ordinaria** del Ministerio, dirigen los servicios comunes, jefatura superior de todo el personal del Departamento. Siempre existe una subsecretaría por ministerio. Son funcionarios subgrupo A1.
- Secretarios Generales: cuando exista, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un **sector de actividad** administrativa determinado.
- Secretarios Generales Técnicos: competencias sobre servicios comunes y, en todo caso, **producción** normativa, **asistencia** jurídica y **publicaciones**. Siempre existe una dependiente de la subsecretaría. Son funcionarios subgrupo A1
- Directores Generales: encargados de la gestión de una o varias áreas **funcionalmente homogéneas**. **Pueden ser funcionarios A1 (excepcionalmente si no es funcionario, debe motivarse)**.
- Subdirectores Generales: ejecución proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, gestión ordinaria de su subdirección. Son funcionarios A1.

Creación, modificación y supresión de los Órganos (Central)

Superiores (Ministerios y Secretarías de Estado)	Se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del presidente del Gobierno
Subsecretarías Secretarías Generales Secretarías Generales Técnicas Direcciones Generales Subdirecciones Generales	Se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de ministros, a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública
Órganos de nivel inferior a Subdirección General	Se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública
Unidades que no tengan consideración de órgano	Se crean, modifican y suprimen a través de relaciones de puestos de trabajo



2.3 Organización y funcionamiento del Sector Público Institucional

El Título II sobre el Sector Público Institucional se trata en detalle en el Tema 6.

2.4 Relaciones interadministrativas

Principios generales

- Lealtad institucional.
- Adecuación a competencias establecido en [CE](#), estatutos CCAA y normativa local.
- Colaboración, deber** (obligatoria) de actuar con el resto de AAPP para el logro de fines comunes.
- Cooperación**, dos o más Administraciones Públicas, de manera **voluntaria** y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común.
- Coordinación, obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común.
- Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento.
- Responsabilidad.
- Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes Administraciones.
- Solidaridad interterritorial.

Técnicas Colaboración (art 142.): destacan suministro de información, inclusión en carpetas ciudadanas o áreas personalizadas, desarrollo de la Plataforma Digital de Colaboración entre las Administraciones Públicas.

Técnicas Orgánicas de Cooperación:

- Conferencia de Presidentes: Pte, Gobierno + Ptes. CCAAs y Ciudades Autónomas.

- Conferencias Sectoriales: Sobre materias comunes (vivienda, salud, administración pública, etc.). Llegan a acuerdos (obligado cumplimiento) o recomendaciones (voluntario).
 - Comisión Sectorial: órgano de apoyo a la conferencia. (Ejemplo: Comisión Sectorial de Administración Electrónica depende de la Conferencia Sectorial de Administración Pública).
 - Grupos de trabajo: Asisten a la conferencia o a la comisión.
- Comisiones Bilaterales: Representantes de AGE y Comunidad/Ciudad Autónoma.
- Comisiones Territoriales: Entre AGE - CCAA, CCAA - EELL o AGE - CCAA - EELL.

3 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

3.1 Concepto

La Ley 39/2015 define el **procedimiento administrativo** como el **conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración**. Clases de actos administrativos:

POR SU CONTENIDO	Constitutivos	Crean, modifican o extinguen relaciones o situaciones jurídicas.
	Declarativos	Acreditan un hecho o una situación jurídica sin incidir sobre su contenido.
POR SU LUGAR EN EL PROCEDIMIENTO	Definitivos	Ponen fin al procedimiento (resoluciones).
	De trámite	Impulsan el procedimiento (informes, propuestas...).
POR LA POSIBILIDAD DE RECURRIRLOS EN VÍA CONTENCIOSA	Impugnables	Pueden ser recurridos en dicha vía. Como regla general, debe tratarse de actos que agoten la vía administrativa.
	Inimpugnable (Firmes)	No admiten tal recurso. Un acto es firme cuando ha sido impugnado mediante todos los recursos que establece el Derecho positivo o cuando, notificado en legal forma, se han dejado transcurrir los plazos de presentación de tales recursos.
PARA LA POTESTAD EJERCITADA AL DICTARLOS	Reglados	Las normas regulan todos los aspectos y momentos de su producción.
	Discrecionales	Ejercitan una potestad cuyas condiciones de actuación no están totalmente delimitadas por las normas.
POR LA FORMA DE EXTERIORIZACIÓN	Expresos	Existe una clara e inequívoca exteriorización de la voluntad administrativa.
	Presuntos	No existe tal exteriorización, pero el ordenamiento jurídico permite suponer aceptada o denegada la solicitud, transcurrido el plazo de resolución (silencio positivo y negativo).

3.2 Interesados

Son interesados en el procedimiento administrativo (**art. 4**):

- Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
- Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
- Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
- Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante (**art. 5**). La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

Además, son derechos del interesado (**art. 53**) (no confundirlos con los derechos generales de los ciudadanos en su relación con las AAPP):

- A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.
- Quienes se relacionen con las Administraciones públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración
- A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las AAPP bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.
- A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento, que ya se encuentren en poder de las AAPP o que hayan sido elaborados por éstas.
- A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos.
- A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos se impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
- A actuar asistidos de asesores cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
- A cumplir las obligaciones de pago a través de medios electrónicos.
- Cualesquiera otros que les reconozcan la CE y las leyes.

3.3 Principios (Ordenación) y nota sobre plazos

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: es el **conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla**. Tendrá formato electrónico. Estará formado por documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias que deban integrarlo, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga, y por la copia electrónica certificada de la resolución adoptada.

IMPULSO, CONCENTRACIÓN Y PLAZOS EN TRÁMITES:

- El procedimiento se impulsará de oficio.
- Según principios de **celeridad, transparencia, publicidad y simplificación administrativa**.
- A través de medios electrónicos.
- Orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo orden motivada, y quede constancia. Si no posible responsabilidad disciplinaria.
- Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo
- **Plazos: Siempre hábiles. Horas** (24 horas de día hábil), **días, meses o años** (a partir de día siguiente a notificación)
 - En tramitación de urgencia los plazos se reducen a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. (Art 33)
 - **Cómputo de plazos en registros:** 24x7x365, presentación en inhábil → primera hora de hábil siguiente.

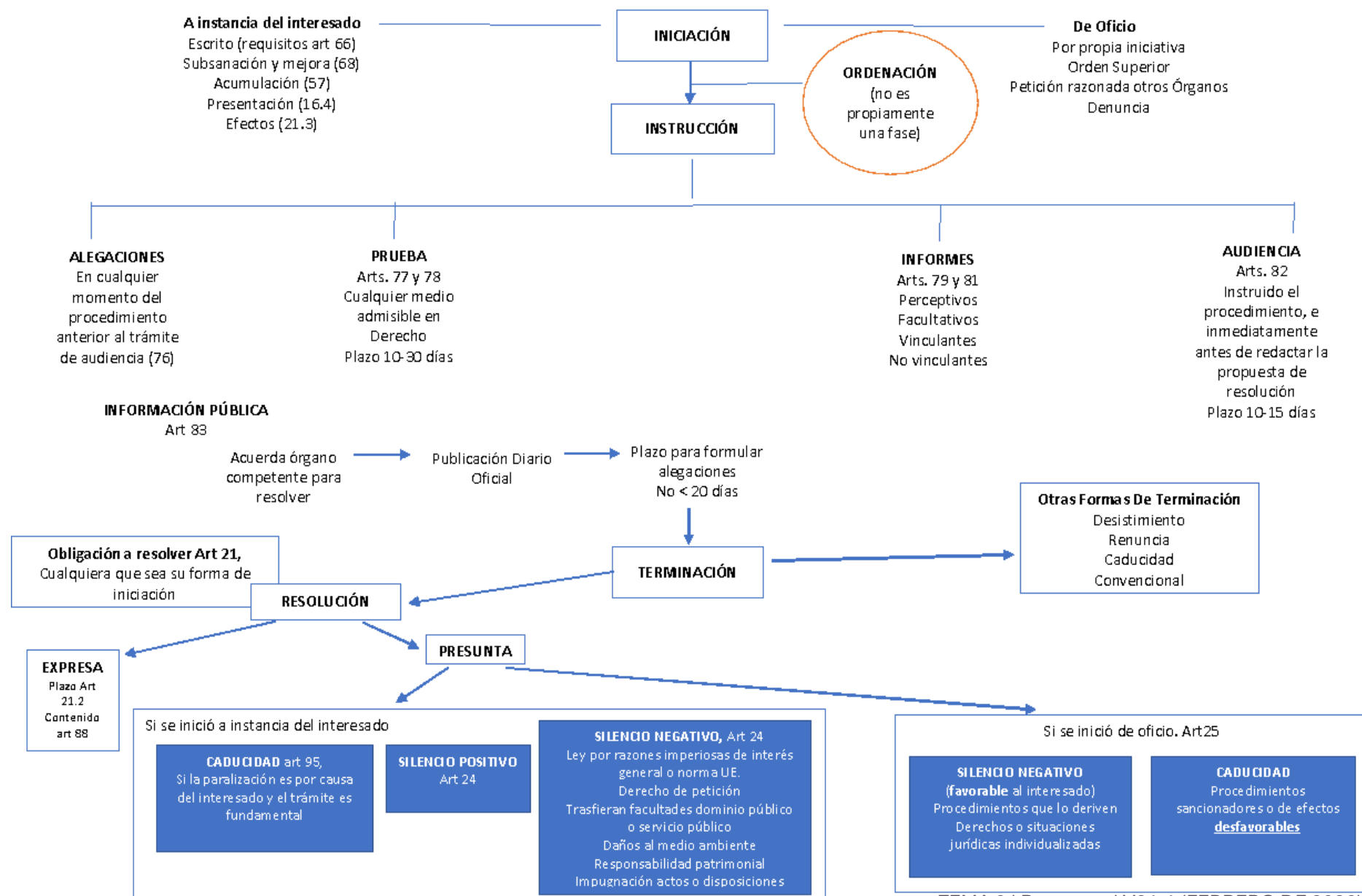
Todas las referencias de plazos en la Ley 39/2015 se refieren a días hábiles, excepto para la práctica de la notificación por medios electrónicos (art 43): “se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido”.

3.4 Fases

En la siguiente tabla se resumen los aspectos más relevantes de cada una de ellas. Asimismo, se incluye un flujograma del procedimiento.

Fases del Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015. Título IV)

Iniciación (Cap. II) (art. 54) +Actuaciones previas (medidas provisionales) En 15 dh acuerdo de iniciación. L1/2001 de enjuiciamiento civil. +Acumulación (art. 57)	De oficio (art. 58)		Los procedimientos se iniciarán de oficio (art. 58) por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
	A solicitud del interesado + Subsanción y mejora +Declaración responsable y comunicación		(art. 66) Solicitudes de iniciación deberán contener: a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación. c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. d) Lugar y fecha. e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.
Ordenación (Cap. III)	No es propiamente fase		Pº de oficialidad y de celeridad (art. 71). Pº de simplificación administrativa (concentración de trámites) Pº transparencia y publicidad. Orden riguroso de incoación excepto resolución motivada.
Instrucción (Cap. IV) Pº de contradicción e igualdad (actos de instrucción)	Alegaciones	Aportar datos	Los interesados podrán en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
	Trámite de audiencia Arts. 24 y 105 de la CE		Instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se podrán de manifiesto a los interesados, quienes en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen oportunos (art. 84).
	Información pública (Participación del interesado en el procedimiento)		(art. 83) El órgano al que corresponda la resolución, podrá acordar un período de información pública. Se publicará anuncio en el Diario oficial a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente. El anuncio señalará el lugar de exhibición, en todo caso a disposición a través de medios electrónicos en la sede electrónica
	Pruebas Comprobación		Cualquier medio de prueba admisible en Derecho. Si no se tienen por ciertos: Período de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, (art. 77). La notificación, lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba (art. 78).
	Informes Mixtos		- Según la obligatoriedad de solicitarlos: a) Preceptivos o b) Facultativos - Según su grado de sujeción para la Administración: c) Vinculantes d) No vinculantes (art. 80) Emisión de informes. Salvo disposición expresa en contrario, serán facultativos y no vinculantes. Serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. De no emitirse el informe en plazo, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento. Si debiera ser emitido por una Administración Pública distinta y transcurriera el plazo se podrán proseguir las actuaciones.
Finalización (Cap. V) + Prescripción (del derecho) + Desaparición sobreenida (del objeto)	Resolución	Expresa	Las resoluciones tendrán la decisión, que deberá ser motivada en su y los recursos que proceden, el órgano y plazo
		Por silencio	Positivo como regla general (art. 24.)
	Desistimiento (de la solicitud)		Abandono de la petición. (Se podrá iniciar otro procedimiento) La admón. o los interesados.
	Renuncia (del derecho)		Abandono del derecho (No se podrá iniciar otro procedimiento de petición)
	Caducidad (del procedimiento)		Paralización durante el transcurso de 3 meses (art. 95) en procedimientos iniciados por el interesado por causa imputable a él
	Convencional		Acuerdo, pacto, convenio o contrato. (art. 86)



3.4.1 Iniciación

- Hay un **periodo de información** antes de iniciar el procedimiento para conocer las circunstancias del caso y la conveniencia de iniciar un procedimiento.
- Se pueden tomar **medidas provisionales** para asegurar la eficacia de la resolución, bien antes de iniciarlo (en caso de urgencia inaplazable - deberán ser confirmadas después) o una vez iniciado el procedimiento. Se ha de aplicar el principio de proporcionalidad y hay distintos tipos.
- Dos **tipos de inicio** (de oficio o por iniciativa del interesado):
 - De oficio. Por acuerdo del órgano competente por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior; a petición razonada de otros órganos; por denuncia. Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio.
 - Por iniciativa del interesado mediante solicitud que debe contener nombre y apellidos (en su caso también los del representante), identificación para notificaciones; hechos, razones y petición; lugar y fecha, firma; órgano a la que se dirige. Si la solicitud no reúne requisitos se tienen 10 días, ampliable otros 5 días salvo en procedimientos selectivos o de naturaleza competitiva para subsanar. Si el interesado no subsana: se considerará que ha desistido.
- Declaración responsable: documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Si inexactitud o falsedad: imposibilidad de continuar el ejercicio del derecho / responsabilidad pertinente.
- Comunicación: documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la AP competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

3.4.2 Instrucción

- Los **actos de instrucción** son los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. Se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer otras actuaciones.
- Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir **alegaciones** y aportar documentos u otros elementos de juicio.
- Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de **prueba** admisible. El instructor si lo considera necesario podrá abrir un período de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes (posible periodo extraordinario no superior a 10 días).
- Se solicitarán aquellos **informes** que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán **facultativos y no vinculantes**. Serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de 10 días, salvo que una disposición establezca lo contrario.
- Se llevará a cabo el **trámite de audiencia a los interesados** una vez instruido el procedimiento y antes de recabar los informes necesarios. Los interesados, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

- El órgano al que corresponda la resolución podrá acordar un **período de información pública**, publicando un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada.

3.4.3 Finalización

- Formas de terminación:
 - Resolución.
 - Desistimiento.
 - Renuncia al derecho en que se funde la solicitud.
 - Declaración de caducidad.
 - Imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.

Además, se podrá finalizar a través de la celebración de **acuerdos, pactos, convenios o contratos** con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado. Tales actos pueden tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en ellos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.

- **Resolución:** decisión motivada sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Expresará los recursos que contra la misma procedan, órgano y plazo. Se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, la autenticidad y la integridad del documento que se formalice. En procedimientos tramitados a solicitud del interesado la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste y no podrá agravar su situación inicial. La AP no podrá abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso.
- En los iniciados de oficio, la Administración podrá **desistir**, motivadamente.
- Todo interesado podrá **desistir** de su solicitud o **renunciar** a sus derechos. Si hay dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectarán a aquellos que la hubiesen formulado. Excepciones: interés general y 3º que soliciten continuación en plazo 10 días.
- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, transcurridos 3 meses, se producirá la **caducidad** del procedimiento y el archivo de las actuaciones. Si un trámite no es indispensable para dictar resolución la inactividad no produce caducidad sino pérdida de derecho al referido trámite. Se podrá no aplicar la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.

SILENCIO

La AP está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea forma de iniciación en un plazo fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento que no podrá exceder de 6 meses salvo que norma con rango de Ley/ norma UE establezca uno mayor (por defecto este plazo es de 3 meses). Se da silencio administrativo cuando la AP no resuelve en el plazo máximo. Dos tipos:

- **Positivo:** genera un “acto presunto” por el que se reconocerían las pretensiones del interesado en el procedimiento. Tiene consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y si hay resolución expresa posterior ésta sólo podrá ser confirmatoria.
- **Negativo:** se entienden desestimadas las pretensiones de los interesados. Se puede interponer recurso administrativo o contencioso administrativo, en su caso, frente a dicha desestimación. La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo podrá ser positiva o negativa.

En **procedimientos iniciados a solicitud del interesado** la regla general es de silencio **positivo**, salvo que norma con rango de Ley/norma UE diga lo contrario. Excepciones: silencio negativo en los siguientes casos:

- derecho de petición, art. 29 CE
- estimación transfronteriza a solicitante o terceros facultades relativas a dominio/servicio público
- ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente
- Procedimientos de responsabilidad patrimonial de las AAPP
- Procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando se interpone recurso de alzada por silencio negativo y 1) el órgano tampoco resuelve y 2) no se refiere a las materias citadas en los puntos anteriores el silencio será positivo.

En **procedimientos iniciados de oficio** relativos a reconocimiento de derechos / situaciones jurídicas favorables el silencio será **negativo**. Para procedimientos sancionadores que pueden producir efectos desfavorables o de gravamen se dará la caducidad del procedimiento.

3.5 Tramitación simplificada

Se podrá dar **tramitación simplificada del procedimiento administrativo común** cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Si se trata de un procedimiento sancionador, es necesario que la infracción sea calificada como **leve**.

Lo pueden acordar las AAPP, de oficio o a solicitud del interesado. Si existe oposición por el interesado, el procedimiento debe seguir su tramitación ordinaria. En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria.

Con carácter general los procedimientos de tramitación simplificada deberán ser resueltos en **30 días**, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán únicamente de los siguientes trámites: Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado; Subsanación de la solicitud presentada, en su caso; Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento (plazo 5 días); Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado; Informes del servicio jurídico y/o del CGPJ, cuando sean preceptivos; Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la CCAA en los casos en que sea preceptivo. Se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.

3.6 Notificaciones y ejecución

Un acto administrativo eficaz se ha de comunicar y tiene ejecutividad inmediata:

Acto administrativo eficaz				
↓				
Ejecutividad inmediata				
↓		↓		
Cumplimiento voluntario por el administrado		En caso de que haya Incumplimiento por el administrado se dan 2 casos		
		↓	↓	
		Acto favorable	Acto de gravamen	
		↓	↓	
		Ejecución de oficio por la AP.	Resolución administrativa de ejecución	
			↓	
			Notificación al administrado	
			↓	
			Acción de oficio (Ejecutoriedad, Ejecución forzosa)	1. Apremio sobre el patrimonio. 2- Ejecución subsidiaria. 3. Multa coercitiva. 4. Compulsión sobre las personas.

Notificaciones:

- Objetivos:
 - Comunicar al administrado la voluntad del órgano.
 - Condición para la eficacia del acto.
 - Presupuesto para el comienzo del cómputo de los plazos para recurrir.
- Contenido:
 - Texto íntegro de la resolución.
 - Expresión de si el acto es definitivo en vía administrativa.
 - Indicación de los recursos que proceden.
 - Órgano ante el que se puede recurrir y plazo.
- Plazo: 10 días a partir de que el acto fue dictado.
- Forma de notificación preferente por medios electrónicos. Si es por papel y en el domicilio, puede recibir la notificación cualquier persona que esté allí mayor de 14 años.
- Imposibilidad de notificación:
 - Porque se rechaza la notificación → Se tendrá por notificado.
 - Porque los interesados son desconocidos / Porque se ignora el lugar de notificación / Porque no se pudo practicar la notificación intentada → Se procederá a notificar en el tablón de anuncios del Ayto del último domicilio (facultativo), se publicará en el BOE o en Boletín de la CCAA o de la provincia.
- Notificación defectuosa: Falta algún requisito esencial → regla general: ineficacia de la notificación. Excepción: Surte efectos si el interesado realiza actuaciones que demuestran el conocimiento del acto o interpone recurso / Convalidación.

3.7 Cuadro resumen de los principales plazos en el procedimiento administrativo

MATERIA	PLAZO
Subsanación y mejora de la solicitud	10 días
Ampliación plazo subsanación y mejora, SALVO procedimientos selectivos o concurrencia competitiva	Hasta 5 días
Trámites que correspondan al interesado	10 días salvo que la Ley establezca otro plazo
Alegaciones	Cualquier momento antes del trámite de audiencia
Periodo de prueba	No superior a 30 días ni inferior a 10. Periodo extraordinario no superior a 10 días
Emisión de informes	10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo
Trámite de audiencia	No inferior a 10 días ni superior a 15.
Alegaciones dentro del trámite de información pública	Lo determinará el anuncio publicado en el Diario Oficial. En ningún caso podrá ser inferior a 20 días.
Caducidad imputable al interesado	3 meses.
Obligación de la AP para notificar una resolución expresa	Plazo fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de 6 meses SALVO que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la UE. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de 3 meses
Ampliación del plazo máximo para resolver	Excepcionalmente, no pudiendo ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento
Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común	30 días, SALVO que reste menos para su tramitación ordinaria

4 Relación de los ciudadanos con las administraciones públicas. Aspectos de la administración electrónica.

4.1 Ley 39/2015

Art. 9, 10 y 11. Identificación y firma electrónica:

- Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley.
- Uso **obligatorio** de firma para:
 - Formular solicitudes
 - Presentar declaraciones responsables o comunicaciones
 - Interponer recursos
 - Desistir de acciones
 - Renunciar a derechos

Identificación (art. 9)	Firma (art. 10)
Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma-e	Sistemas de firma-e cualificada y avanzada basados en certificados cualificados de firma-e
Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello-e	Sistemas de sello-e cualificada y avanzada basados en certificados cualificados de sello-e
Cualquier otro sistema que las AAPP consideren válido y con registro previo	Cualquier otro sistema que las AAPP consideren válido y con registro previo

Art. 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las AAPP (más allá de los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo descritos anteriormente):

- A comunicarse con las AAPP a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
- A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las AAPP.
- A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su CA.
- Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013 (Transparencia).
- A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
- A exigir las responsabilidades de las AAPP y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
- A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
- A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las AAPP.
- Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Art. 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las AAPP:

- Las personas físicas podrán elegir si se comunican con las AAPP a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas.
- El medio elegido puede ser modificado por aquella **en cualquier momento**.
- Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las AAPP:
 - Las personas jurídicas.
 - Las entidades sin personalidad jurídica.
 - Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria (trámites relativos al ejercicio de dicha actividad profesional).
 - Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con AP.
 - Los empleados de las AAPP para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

- Colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica / técnica / dedicación profesional, quede acreditado que tienen disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Arts. 18 y 19. Deberes de los ciudadanos con las AAPP:

- Colaborar con la AP en los términos previstos en la Ley que en cada caso resulte aplicable.
- Facilitar informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias (excepciones: secreto profesional, protección de datos, etc.).
- Compartir datos que permitan la identificación de otros interesados en el procedimiento que no hayan comparecido en él.
- Comparecer ante las AAPP (sólo si así lo establece una norma con rango de Ley).

4.2 Ley 40/2015

Art. 155: Transmisiones de datos entre AAPP.

Art. 156: ENI y ENS.

Art. 157: Reutilización sistemas y aplicaciones. Consulta previa CTT.

Art. 158: Las AAPP mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización.

4.3 RD 203/2021 por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos

Su **objetivo** principal es el desarrollo de las leyes 39 y 40, en lo referente a medios electrónicos en la actuación y funcionamiento del sector público. Objetivos específicos:

- Mejorar la eficiencia administrativa para hacer efectiva una administración totalmente interconectada.
- Incrementar transparencia y participación.
- Garantizar servicios digitales fácilmente utilizables.
- Mejorar la seguridad jurídica.

El RD tiene la siguiente estructura: Artículo único por el que se aprueba el reglamento; 2 disposiciones transitorias (2 años, eliminar documentos no electrónicos + 1 año, publicación portales de internet AGE y censo de apps por la SGAD); 1 disposición derogatoria; 5 disposiciones finales (destaca añadir 11 NTIs a las 12 existentes en ENI)

4.3.1 Reglamento del RD 203/2021

- **Principios** generales: neutralidad tecnológica; adaptabilidad; accesibilidad; facilidad de uso; interoperabilidad; proporcionalidad; personalización; y proactividad.
- **Canales de asistencia** para el acceso a los servicios electrónicos: Presencial, a través de las oficinas de asistencia; Portales de internet y sedes electrónicas; Redes sociales; Telefónico; Correo electrónico y cualquier otro canal que pueda establecerse.
- **Portales de internet:** punto de acceso electrónico que permite el acceso a través de internet a la información publicada de manera libre sin necesidad de identificación, y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
- **Sedes electrónicas:** Dirección electrónica, disponible para la ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones para el ejercicio de sus competencias. Una sede electrónica puede tener una o varias sedes electrónicas asociadas. La sede es, por imperativo legal, un sitio de Internet seguro y acreditado (AAPP debe identificarse). Si bien el acceso a la sede no tiene por qué requerir identificación al ciudadano, si será necesario para acceder a determinados servicios y trámites. En todo caso debe cumplir ENI y ENS.
- **Punto de Acceso General electrónico:** Las AAPP contarán con un Punto de Acceso General electrónico, que facilitará el acceso a los servicios, trámites e información de dicha AP. El PAgE dispondrá de una sede electrónica, a través de la cual se podrá acceder a todas las sedes electrónicas y sedes asociadas de la AP y donde está alojada la Dirección Electrónica Habilitada única. La sede permitirá la comprobación de la autenticidad e integridad de los

documentos facilitados por el sector público estatal a través del Código Seguro de Verificación. El PAGE de la AGE y su sede electrónica podrá interoperar con portales web oficiales de la UE.

- **Carpeta Ciudadana:** la sede del PAGE podrá tener un área personalizada para el usuario. En la AGE permite: el seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos, el acceso a sus comunicaciones y notificaciones; conocer qué datos suyos obran en poder del sector público estatal; facilitar la obtención de certificaciones administrativas.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- La tramitación electrónica administrativa podrá llevarse a cabo de manera automatizada, teniendo que ser autorizada por resolución y publicada en la sede.
- Régimen de subsanación. Diez días, pasado el plazo se le tendrá por desistido de su solicitud o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente, previa resolución.
- **Sistemas de identificación, firma y verificación**
 - Administraciones públicas:
 - Sistemas de identificación de las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas (**Certificados cualificados de autenticación de sitio web**).
 - **Sello electrónico** basado en un certificado electrónico cualificado.
 - Para la actuación administrativa automatizada (AAA):
 - **Sello electrónico**
 - **CSV:** Interesado puede comprobar integridad del documento mediante en la sede electrónica.
 - Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cada AAPP determinará los sistemas de su personal.
 - **Certificados electrónicos de empleado público** con número de identificación profesional
 - **Intercambio electrónico en entornos cerrados de comunicación** (misma AP, lista autorizados; distinta AP → convenio).
 - Interesados: Especificados en el art 9 y 10 de la Ley 39/2015, comentados en el apartado anterior. Además, existirá:
 - Identificación o firma electrónica de las personas interesadas mediante personal funcionario público habilitado.
 - **Verificación:** La AGE dispondrá de una plataforma para la verificación de la vigencia y del contenido de los certificados cualificados admitidos en el sector público de forma libre y gratuita.
- **Asistencia:** Se crea el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado, en el que constarán inscritos los funcionarios para:
 - Identificación y firma electrónica de las personas interesadas.
 - Expedición de copias auténticas.
 - En las oficinas de asistencia en materia de registros de la AGE, habilitado para la identificación y firma electrónica de las personas interesadas.
- **Representante:** Acreditación en la actuación por medio de representante mediante:
 - Apoderamiento apud acta.
 - Acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos (RAE).
 - Certificado electrónico cualificado de representante.
 - Documento público notarial o certificación de un Registro Mercantil

Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE. Contará con los poderes otorgados acreditados por los medios anteriores, accesible desde el PAGE e interoperable con registros de apoderamiento particulares.
- **REG:** Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General. Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado

con el Registro Electrónico General de la Administración a la que estén vinculados o de la que dependan.

Los registros electrónicos admitirán documentos electrónicos normalizados correspondientes a servicios, procedimientos y trámites, además de cualquier otra solicitud, escrito o comunicación dirigida a cualquier Administración Pública.

Registro Electrónico General de la AGE (**REGAGE**) se configura como el conjunto agregado de asientos practicados a través de las aplicaciones de que dispongan las unidades que realicen anotaciones en registro y anotaciones de procedimientos específicos, así como solicitudes, escritos y comunicaciones que no dispongan de medios normalizados.

Para documentos de gran tamaño se podrán almacenar los documentos depositados en un repositorio de intercambio de ficheros.

Las oficinas de asistencia en materia de Registro tienen naturaleza de órgano administrativo. Funciones: Digitalización de las solicitudes, escritos y comunicaciones; anotación, en su caso, de los asientos de salida; emisión de recibo de presentación; expedición de copias electrónicas auténticas tras la digitalización; información en materia de identificación y firma electrónica; identificación o firma electrónica del interesado; práctica de notificaciones; comunicación del código de identificación del órgano al que se dirige la solicitud, escrito o comunicación; iniciación de la tramitación del apoderamiento presencial apud acta.

La AGE contará con un directorio geográfico de las Oficinas de asistencia.

- **Notificaciones:** obligación de la AP a notificar al interesado en ciertos eventos. La notificación electrónica se hará a través de comparecencia en la sede electrónica; Dirección Electrónica Habilitada única; o mediante ambos sistemas. Se podrá enviar aviso de notificación a un dispositivo o dirección de mail que el interesado haya comunicado voluntariamente. Que no haya aviso no quiere decir que la notificación no tenga validez. **Si el emisor es del ámbito estatal, obligatorio** poner a disposición del interesado en DEHú, complementariamente también en sede-e.
- **Expediente administrativo electrónico:**
 - Documento administrativo electrónico: información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado admitido en el ENI y normativa correspondiente, y que haya sido generada, recibida o incorporada por las AAPP en el ejercicio de sus funciones sujetas a Derecho administrativo. Un mismo documento electrónico podrá formar parte de distintos expedientes administrativos.
 - Copias auténticas son las realizadas por los órganos competentes en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Siempre a partir de un original o de otra copia auténtica y tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. Podrá llevarse a cabo mediante actuación administrativa automatizada o por personal funcionario habilitado inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados.
 - Referencia temporal de documentos administrativos electrónicos: Marca de tiempo (si no se requiere sello); Sello electrónico cualificado de tiempo.
 - El foliado de los expedientes se da mediante un índice electrónico autenticado firmado por el titular del órgano que conforme el expediente o sellado electrónicamente.
 - Tiempo de conservación y destrucción de documentos en soporte físico electrónico o papel durante seis meses. Documentos en soporte electrónico durante el periodo que indique cada AP.
 - Archivo electrónico único es el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos, así como de otras agrupaciones documentales o de información una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes. A través de él se tendrá acceso a todos los expedientes finalizados.

- **Relaciones y colaboración entre AAPPs para el funcionamiento del sector público por medios electrónicos:**
 - Las AAPP estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos entre sí. Las comunicaciones dentro de la AGE se efectuarán a través de su Registro Electrónico General o registro del organismo público que permita dejar constancia de su recepción. Las interconexiones entre Registros de las Administraciones Públicas deberán realizarse a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR).
 - Adhesión voluntaria de las a sedes electrónicas o carpetas ciudadanas existentes, mediante la formalización del correspondiente instrumento de adhesión. Implicará aceptar en su integridad las condiciones de uso determinadas por su titular. La autenticación de la entidad solicitante puede acreditarse mediante un sello electrónico cualificado. La adhesión de las CCAA o EELL a las plataformas estatales o registros es voluntaria, si bien la no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia.
 - Consulta a las plataformas de intermediación de datos para obtener datos y/o documentos que ya obren en poder de las AAPP. En caso de que no se pueda realizar dicho acceso, se podrá solicitar por otros medios y se conservará la documentación acreditativa de la circunstancia que imposibilitó dicho acceso electrónico. Posibilidad de hacerlo de manera automatizada. La Plataforma de Intermediación de la AGE conecta con el sistema europeo de intercambio automático de datos o documentos.
 - Las AAPP mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización (puede acordarse un coste). Es obligatoria su consulta previa a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento de una aplicación y, si existen soluciones disponibles que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades, se han de usar o justificar la no reutilización en términos de eficiencia.
- **Disposiciones adicionales**
 1. Obligatoriedad uso medios electrónicos en los procesos selectivos (AGE).
 2. Formación de empleados y empleadas públicos de la AGE asistir a personas en el uso de medios electrónicos.
 3. Creación del nodo de interoperabilidad de identificación electrónica del Reino de España (Reglamento eIDAS 910/2014).
 4. Los órganos constitucionales podrán adherirse.
 5. Las sedes electrónicas y las subsedes electrónicas → sedes asociadas de la de PAgE.
 6. Interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos
 7. Supletoriedad en Registro Civil.
 8. Normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 39/2015 en materia: tributaria y aduanera, Seguridad Social y desempleo, orden social, tráfico y seguridad vial y de extranjería.

